

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1246/2544

ธนาคาร เอเซีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสรีเคมีเกษตรและอุตสาหกรรม
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 383, มาตรา 391

การที่ธนาคารโจทก์บอกเลิกสัญญาทรัพย์สินเพื่อให้อำเภอนำเงินค้ำสินค้า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่โจทก์ชำระแทนจำเลยไปแล้วคืนโจทก์ทันทีพร้อมดอกเบี้ย เป็นผลเพียงให้สัญญาทรัพย์สินสิ้นสุดลง ส่วนความผูกพันในเรื่องดอกเบี้ยตามสัญญาที่ล่วงมาแล้วก่อนบอกเลิกสัญญายังคงมีเหมือนเดิมกรณีไม่อาจนำเรื่องการกลับคืนสู่ฐานะเดิมมาใช้บังคับ

สัญญาทรัพย์สินที่ให้สิทธิโจทก์คิดดอกเบี้ยผิดนัดจากจำเลยในอัตราสูงสุดที่ธนาคารโจทก์เรียกเก็บได้ตามประกาศของธนาคารโจทก์ มีลักษณะเป็นการกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหายไว้ล่วงหน้า จึงเป็นเบี้ยปรับตามสัญญา ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคหนึ่งให้อำนาจศาลที่จะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่จำเลยที่ 1 สำหรับการสั่งซื้อสินค้า โดยโจทก์ชำระหนี้ค้ำสินค้าทุกรายการแทนจำเลยที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้ว ต่อมา

จำเลยที่ 1 ทำสัญญาทรัพย์สินให้ไว้แก่โจทก์ เพื่อขอรับเอกสารสำหรับออกสินค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศจำนวน 3 ฉบับ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมและจำเลยที่ 2 จดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ไว้กับโจทก์เมื่อหนี้ตามสัญญาทรัพย์สินแต่ละฉบับครบกำหนด จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ตามสัญญา โจทก์จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาต่าง ๆ ที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์พร้อมทั้งทวงถามให้จำเลยทั้งห้าชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนองแก่จำเลยที่ 2 แต่จำเลยทั้งห้าเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 1,833,663.39 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 1,485,271.05 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งห้าไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ครบให้ยึดทรัพย์สินจำนองของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดบังคับจำนองและยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้าออกขายทอดตลาด นำเงินสุทธิจากการขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ จนกว่าจะชำระครบถ้วน

จำเลยทั้งห้าให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งห้าในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2541 เพราะโจทก์บอกเลิกสัญญาทุกประเภทแล้ว โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยเพียงอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 1,833,663.39 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนี้อำนาจศาลแห่งประเทศไทยและธนาคารโจทก์มีประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากลูกค้าต่ำกว่าอัตรานี้ ก็ให้คิดตามอัตราที่ประกาศนั้นแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 21 ต่อปี หากจำเลยทั้งห้าไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ครบให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 4106, 4110, 30485, 42467 ตำบลแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ขายทอดตลาดนำ

เงินมาชำระให้โจทก์ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้าขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุติในเบื้องต้นว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกค้าโจทก์ จำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต คือ โจทก์จะชำระค่าสินค้าแทนจำเลยที่ 1 เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทยแล้วจำเลยที่ 1 จะมาทำสัญญาทรัพย์สินให้ไว้แก่โจทก์เพื่อนำสินค้าออกจากการศุลกากรไปจำหน่ายรวมสัญญาทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1 ทำไว้แก่โจทก์เป็นจำนวน 3 ฉบับคือตามเอกสารหมายเลข จ.10 จ.11 และ จ.12 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 คำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาคำประกันเอกสารหมายเลข จ.22 และ จ.23 นอกจากนั้นจำเลยที่ 2 ยังได้จดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันตามเอกสารหมายเลข จ.13 ถึง จ.16 และ จ.18 ถึง จ.21.....

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ในข้อ 3 ว่า เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้วคู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม ดังนั้น นับแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2541 อันเป็นวันบอกเลิกสัญญา โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปีไม่ได้ คงคิดได้เพียงอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เท่านั้น ในข้อนี้ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นว่า การบอกเลิกสัญญาทรัพย์สิน เอกสารหมายเลข จ.9 จ.10 และ จ.11 เพื่อให้จำเลยที่ 1 นำเงินค่าสินค้า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่โจทก์ชำระแทนจำเลยที่ 1 ไปแล้วคืนโจทก์ทันทีพร้อมดอกเบี้ยเป็นผลเพียงให้สัญญาทรัพย์สินสิ้นสุดลง ส่วนความผูกพันตามสัญญาที่ล่วงมาแล้วก่อนมีการบอกเลิกสัญญายังคงมีเหมือนเดิม กรณีนี้อาจนำเรื่องการกลับคืนสู่ฐานะเดิมมาใช้บังคับดังอุทธรณ์ของจำเลยทั้งห้าได้ อย่างไร

ก็ตาม การที่ข้อ 4 และข้อ 7 ของสัญญาทรีตีดังกล่าวให้สิทธิโจทก์คิดดอกเบี้ย
ผิณฑ์จากจำเลยที่ 1 ในอัตราสูงสุดที่ธนาคารโจทก์เรียกเก็บได้ตามประกาศของ
ธนาคารโจทก์ และธนาคารโจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 เมื่อผิณฑ์ในอัตราที่
โจทก์ประกาศเป็นอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บได้จากลูกหนี้ที่ผิณฑ์เงินไป ซึ่งสูงกว่าอัตรา
สินเชื่อทั่วไปของธนาคารโจทก์ โดยตามสัญญาทรีตีเอกสารหมาย จ.10 นับแต่
วันที่ 27 สิงหาคม 2540 ซึ่งจำเลยที่ 1 ผิณฑ์ โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ใน
อัตราร้อยละ 22 ต่อปีสูงกว่าอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราสำหรับสินเชื่อทั่วไป
ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ร้อยละ 2.4 ต่อปี จากนั้นคิดเพิ่มขึ้นอีกสองครั้งเป็นร้อยละ 23
ต่อปี นับแต่วันที่ 2 กันยายน 2540 และร้อยละ 25 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม
2541 แล้วคิดลดลงเหลือร้อยละ 21 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 กันยายน 2541 เป็นต้นมา
สำหรับตามสัญญาทรีตี เอกสารหมาย จ.11 นับแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2540 ซึ่ง
จำเลยที่ 1 ผิณฑ์ โจทก์คิดดอกเบี้ยเอาจากจำเลยที่ 1 ในอัตราร้อยละ 23 ต่อปี สูง
กว่าอัตราร้อยละ 20.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราสำหรับสินเชื่อทั่วไปในช่วงเวลาเดียวกันอยู่
ร้อยละ 2.5 ต่อปี จากนั้นคิดเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นร้อยละ 25 ต่อปี นับแต่วันที่ 1
มกราคม 2541 แล้วคิดลดลงเหลือร้อยละ 21 ต่อปีนับแต่วันที่ 14 กันยายน 2541
เป็นต้นมา ส่วนตามสัญญาทรีตีเอกสารหมาย จ.12 นับแต่วันที่ 8 มกราคม
2541 ซึ่งจำเลยที่ 1 ผิณฑ์ โจทก์คิดดอกเบี้ยเอาจากจำเลยที่ 1 ในอัตราร้อยละ 25 ต่อ
ปี สูงกว่าอัตราร้อยละ 21 ต่อปี สำหรับสินเชื่อทั่วไปในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ร้อยละ 4
ต่อปี จากนั้นลดลงมาเหลือร้อยละ 21 ต่อปีนับแต่วันที่ 14 กันยายน 2541 เป็นต้น
มา ปราบฏตามประกาศธนาคารโจทก์และตารางอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของ
ธนาคารโจทก์เอกสารหมาย จ.25 และตารางแสดงภาระหนี้ตามสัญญาทรีตี
แต่ละฉบับเอกสารหมาย จ.26 จ.27 และ จ.28 ดอกเบี้ยที่โจทก์คิดเอาจากจำเลยที่ 1
สูงกว่าดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อทั่วไปโดยอาศัยสิทธิตามข้อสัญญามีลักษณะเป็นการ
กำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหายไว้ล่วงหน้าดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นเบี้ย

ปรับตามสัญญา ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคหนึ่ง
ให้อำนาจศาลที่จะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ เมื่อได้คำนึงถึงทางได้เสียทุกอย่าง
ของโจทก์ในคดีนี้ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจและการเงินแล้วเห็นสมควรลดเบี้ยปรับ
ให้ต่ำลง โดยนับแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2540, 2 ตุลาคม 2540 และ 8 มกราคม 2541
อันเป็นวันที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดตามสัญญาทรัพย์สินอีทเอกสารหมาย จ.10จ.11 และ
จ.12 ตามลำดับให้โจทก์คิดดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินที่ค้างชำระตามสัญญาแต่ละฉบับ
ดังกล่าวได้ในอัตราร้อยละ 21.5 ต่อปี ถึงวันที่ 13 กันยายน 2541 ซึ่งเป็นวัน
ก่อนวันที่โจทก์ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกจากลูกหนี้ที่ผิดเงื่อนไขลงเหลือร้อย
ละ 21 ต่อปี และนับจากวันที่ 14 กันยายน 2541 ในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี จนกว่าจะ
ชำระเสร็จ สำหรับอัตราดอกเบี้ยหลังฟ้องนั้น หากธนาคารโจทก์มีประกาศกำหนด
อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากลูกหนี้ที่ผิดเงื่อนไขต่ำกว่าร้อยละ 21 ต่อปี ก็ให้คิดตามอัตราที่
ประกาศนั้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งห้าชำระต้นเงินตามสัญญาทรัพย์สินอีทเอกสาร
หมาย จ.10 จ.11 และ จ.11 และจ.12 จำนวน 440,091.05 บาท 239,680 บาท
และ 805,500 บาท ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21.5 ต่อปี จากต้นเงินตาม
สัญญาแต่ละฉบับดังกล่าว นับแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2540, 2 ตุลาคม 2540 และ 8
มกราคม 2541 ตามลำดับ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2541 และอัตราร้อยละ 21 ต่อปี นับ
แต่วันที่ 14 กันยายน 2541 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์สำหรับอัตราดอกเบี้ยนับแต่
วันถัดจากวันฟ้อง นั้น หากธนาคารโจทก์มีประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากลูก
หนี้ที่ผิดเงื่อนไขต่ำกว่าร้อยละ 21 ต่อปี ก็ให้คิดตามอัตราที่ประกาศนั้น นอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(วิชัย วิวิตเสวี-พินิจ เพชรรุ่ง-พิชิต คำแฝง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามสัญญาทรัพย์สิน จําเลยมีหนี้ผูกพันที่จะต้องคืนเงินที่ธนาคารโจทก์ชำระแทน
จําเลยไปให้แก่โจทก์ ถ้าจําเลยผิดนัดโจทก์ยอมมีสิทธิติดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีตั้งแต่วันผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 วรรค
หนึ่ง และเมื่อโจทก์จําเลยตกลงกันยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี โจทก์
ยอมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ต่อไปตามมาตรา 224วรรคหนึ่ง
ตอนท้าย ดอกเบี้ยดังกล่าวก็คือค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่ชำระหนี้นั่นเอง ถ้าโจทก์
ไม่บอกเลิกสัญญาซึ่งทำให้สัญญาสิ้นสุดลง โจทก์ยอมมีสิทธิดังกล่าว แต่ในกรณีที่
โจทก์บอกเลิกสัญญา โจทก์ก็ยังคงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตรานั้นได้ต่อไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391วรรคท้าย มิใช่ว่าเลิกสัญญาแล้วคู่
กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา 391 วรรคหนึ่ง จะทำให้เรียกไม่ได้อีกต่อไป
อันจะทำให้จําเลยกลับได้ประโยชน์ยิ่งกว่ากรณีไม่มีการบอกเลิกสัญญา นั่นก็คือผล
ของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมนั้นยอมไม่ลบล้างข้อตกลงเรื่องอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
อันเป็นผลตามมาตรา 391วรรคท้าย ประกอบมาตรา 224 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นอีกส่วน
หนึ่งต่างหาก ไฟโรจน์ วายุภาพ